

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/3677

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הפרשות לקופת גמל בתקופת שמירת היריון, לידה והורות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 7א בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 7א –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במלים "מעסיק שהעובדת או העובד עבדו אצלו שישה חודשים" יבוא "עובדת או עובד הזכאים לתשלומים פנסיוניים בהתאם לצו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה 2011."

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) המעסיק ימסור לעובדת או לעובד הודעה בדבר חובתו להמשיך לשלם תשלומים פנסיוניים ואופן ביצוע התשלום, בהתאם לתקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), תשס"ח–2008; הודעה כאמור תימסר לעובדת בתוך זמן סביר מיום שנודע לו על דבר הריונה ולעובד בתוך זמן סביר מיום שהעובד הודיע למעסיק כי בכוונתו לצאת לתקופת לידה והורות."

דבריו הסבר

בהתאם לסעיף 7א לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954, כיום עובדת הנמצאת בשמירת היריון או בתקופת לידה והורות זכאית להפרשות לקופת הפנסיה בתקופות אלה, בתנאי שהיא עומדת בתנאים הבאים:

1. מעסיקה נהג לשלם לה תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות).
2. היא זכאית לדמי לידה או לגמלה לשמירת היריון לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1955.

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

3. היא עבדה אצל המעסיק במשך שישה חודשים לפחות לפני כניסתה להיריון.

4. העובדת או העובד שילמו בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליהם.

עובדות הנאלצות לצאת לשמירת היריון, אינן מקבלות שכר מהמעסיק, אלא גמלה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי. כך גם בתקופת לידה והורות, העובדת או העובד אינם מקבלים משכורת מהמעסיק אלא מקבלים דמי לידה מהמוסד לביטוח הלאומי. מטרת סעיף 7א לחוק עבודת נשים להבטיח כי, המעסיק ימשיך להפריש לקופת הגמל גם בתקופה בה העובדת אינה מקבלת שכר, אך זכאית לגמלה לשמירת היריון או לדמי לידה לפי העניין. על המעסיק לבצע הפרשות פנסיה עבור העובדת או העובד בזמן תקופת לידה והורות המוגדרת בחוק עבודת נשים ובהתאם לזכאותה לדמי לידה או לגמלה לשמירת היריון לפי חוק הביטוח הלאומי.

בהתאם לסעיף 7א(ב) לחוק עבודת נשים, אחד מהתנאים הנדרשים על מנת שהעובדת תהיה זכאית להמשך הפרשות לקופת הגמל בתקופה בה היא זכאית לגמלה לשמירת היריון או לדמי לידה, הוא שעל העובדת לעבוד לפחות שישה חודשים לפני כניסתה להיריון, תנאי הפוגע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, מפלה נשים ופוגע בפרטיותן.

פגיעה בעקרון הפנסיה חובה: בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אשר פורסם לראשונה ב-01.01.2008 והוחלף בשנת 2011, החל משנת 2008 חלה על המעסיק החובה לבטח כל עובדת/בביטוח פנסיוני המתבצע באמצעות הפרשות, גם של העובדת/וגם של המעסיק, לביטוח הפנסיוני של העובדת/ת. חובת ההפרשה חלה על המעסיק בנוגע לעובדת/חדש/ה לאחר 6 חודשים במקום העבודה ולגבי עובדת/שיש לו/ה קרן פנסיה פעילה ממקום עבודה קודם לאחר שלושה חודשים כאשר ההפרשות יהיו רטרואקטיבית החל מחודש העבודה הראשון. צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, מתייחס לוותק במקום העבודה. אך סעיף 7א(ב) לחוק עבודת נשים דורש כי נשים יעבדו 6 חודשים טרם כניסתן להיריון, על מנת להיות זכאיות להפרשות לקופת גמל בתקופות בהן הן נאלצות לא לעבוד. במצב הקיים, ישנן עובדות שהמעסיק פעל בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני והפריש בתקופת עבודתן הפרשות פנסיוניות, אך הפסיק את ההפרשות הפנסיוניות בתקופה בה העובדת נאלצה להיות בשמירת היריון או העובדת/נעדרו מהעבודה בשל תקופת לידה והורות. נציין כי סעיף 7א לחוק עבודת נשים שמטרתו הייתה להטיב עם נשים ולהגן על זכויותיהן בעבודה בתקופת שמירת היריון ולידה נחקק ב-2004 טרם כניסת צו ההרחבה פנסיה חובה אשר נכנס לתוקף ב-2008.

פגיעה בביטוח הפנסיוני ובזכויות בקרן הפנסיה: אי הפרשות לקופת הפנסיה בזמן שמירת היריון ותקופת לידה והורות, הינו מצב הפוגע בביטוח הפנסיוני ובזכויות בקרן הפנסיה של עובדות המתמודדות עם תקופת היריון ולידה. כאשר המעסיק אינו ממשיך להפריש את הפרשות לקופת הפנסיה בתקופות אלה, הכיסוי הביטוחי של העובדות בקופת הפנסיה עלול להפסק.

פגיעה ואפליה כלפי נשים: נשים הינן היחידות שנאלצות להתמודד עם תקופה של שמירת היריון ומצב דומה גם בנוגע לתקופת לידה והורות, לפי נתונים של מרכז המידע והמחקר של הכנסת, פחות מאחוז ממנצלי תקופת ההורות הינם גברים כך שהתנאי לעבוד שישה חודשים לפני הכניסה להיריון, הינו תנאי המפלה ופוגע בעיקר בנשים.

פגיעה בפרטיות: לפי סעיף 7א(ב) על העובדת לעבוד לפחות שישה חודשים לפני כניסתה להיריון. תנאי

זה מוביל לשאלות אישיות ואינטימיות מצד המעסיקים בנוגע למועד הכניסה להיריון ומועד הווסת האחרון של העובדת. כמו כן, יש קושי לחשב באופן מדויק האם העובדת עבדה שישה חודשים לפני כניסתה להיריון, מאחר ומועד הלידה הינו מועד משוער.

חוק עבודת נשים חוקק טרם כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני חובה ולמעשה בא להיטיב עם נשים בתקופת לידה והורות ושמירת היריון, ולחייב מעסיק שהפריש לנשים אלה, בתקופה בה עדיין לא היה מחויב לעשות זאת לפי חוק, להמשיך ולעשות זאת בתקופה המיוחדת בה שוהה האישה – בשמירת היריון ו/או בתקופת היריון ולידה. אך כעת, לאחר כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח הפנסיוני והחובה להפריש פנסיה לאחר 6 חודשי עבודה (אם העובדת מגיעה ללא קרן פנסיה) או מהיום הראשון לעבודה (אם יש לה קרן פנסיה קודמת), הסעיף הזה, שבמקור בא להגן על נשים בתקופות כאלה, למעשה פוגע בהן, כאשר הדרישה ל-6 חודשי עבודה קודמים לכניסה להיריון היא דרישה שלא קיימת במצב הרגיל.

מטרת הצעת החוק היא למנוע לקונה בחוק שייצרה פגיעה בקופת הפנסיה של נשים הנמצאות בשמירת היריון ותקופת לידה והורות ולייצר שוק תעסוקה שוויוני יותר עבור נשים וגברים. זכויות נשים אינן צריכות להיפגע בעקבות כניסתן להיריון ועל המדינה להגן על זכויותיהן בדרך ליצירת שוק תעסוקה שוויוני מגדרי. על כן הצעת החוק מבקשת לשנות את הדרישה כי עליהן לעבוד שישה חודשים טרם כניסתן להיריון בכדי להיות זכאיות להפרשות פנסיוניות בתקופת שמירת ההיריון ותקופת הלידה וההורות.

הוספת סעיף 7א(ד) נועדה לעגן בלשון החוק את החובה על המעסיקים לידוע העובדת או העובדת על הפרשות פנסיה שבוצעו בתקופת שמירת היריון וחופשת הלידה. מפניות רבות אשר הגיעו לקו הפתוח של שדולת הנשים בישראל, נשים דיווחו על כך, שלאחר חזרתן לעבודה קיבלו תלוש שכר עם ניכוי גבוה מאוד משכרן בשל החזר הפרשות לפנסיה שהמעסיק הפריש עבורן בתקופת שמירת ההיריון ו/או תקופת הלידה וההורות. במקרים בהם נשים התפטרו בסיום תקופת הלידה וההורות הן קיבלו מהמעסיק דרישה להחזר הכספים שהמעסיק הפריש עבורן והופתעו מהסכום הגבוה שהן נדרשות להחזיר באופן מידי וזאת בניגוד לתקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008. אשר על כן, מוצע להוסיף סעיף 7א(ד) לחוק עבודת נשים ולעגן את חובת המעסיקים בדבר יידוע העובדת או העובד על הפרשות בתקופת אלה ואופן ביצוע ההפרשות וזאת זמן סביר טרם ביצוע ההפרשות, כך שהעובד/ת יוכלו להיערך בהתאם מבחינה כלכלית.

הצעת חוק זו נכתבה בסיוע שדולת הנשים בישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)